

Số: /2025/QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ
trên địa bàn tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 02/TTr-SCT ngày 07 tháng 01 năm 2025; ý kiến của các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Phiếu trình xin ý kiến ngày 13/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6

Nguyễn Tự Công Hoàng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY ĐỊNH

Phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định

*(Kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)*

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định, bao gồm: đầu tư xây dựng chợ (xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo); tổ chức quản lý chợ và hoạt động kinh doanh tại chợ; quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan chuyên môn được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

- Cấp tỉnh là Sở Công Thương.

- Cấp huyện là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

3. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động quản lý chợ.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý

1. Việc phân cấp đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước về quản lý chợ; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các quy định hiện hành.

2. Phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, cá nhân; phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Nội dung công tác quản lý chợ

1. Đầu tư xây dựng chợ (đối với chợ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước).

2. Tổ chức quản lý chợ và hoạt động kinh doanh tại chợ.

3. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý.

Chương II

NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHỢ

Điều 5. Đầu tư xây dựng chợ

1. Sở Công Thương

Căn cứ vào Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

2. UBND cấp huyện

a) Phối hợp Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. Lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn đầu tư, xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn theo quy hoạch: rà soát, đề xuất điều chỉnh Phương án phát triển chợ theo kỳ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và sự phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

b) Căn cứ kế hoạch phát triển chợ của tỉnh, UBND cấp huyện chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển chợ trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tiễn, tính cấp thiết, phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

c) Tổ chức, triển khai việc đầu tư, xây dựng, cải tạo đối với các chợ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định.

d) Thực hiện việc quản lý quy hoạch, đầu tư, chất lượng công trình xây dựng theo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và quy định phân cấp, thẩm quyền của UBND tỉnh.

3. UBND cấp xã

Chủ động cân đối nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý nhằm bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán, trao đổi của người dân.

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức quản lý chợ

1. Điều hành hoạt động của chợ và xử lý các hành vi vi phạm Nội quy chợ theo thẩm quyền phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

2. Xây dựng, ban hành Nội quy chợ theo Nội quy mẫu do UBND tỉnh ban hành.

3. Niêm yết công khai Nội quy chợ ở nơi dễ nhìn, dễ thấy trong phạm vi chợ; phổ biến Nội quy chợ đến các thương nhân kinh doanh tại chợ để mọi tổ chức, cá

nhân tham gia các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong phạm vi chợ biết, thực hiện.

4. Lập phương án khai thác, bố trí, sắp xếp khu vực kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Ký hợp đồng với thương nhân thuê địa điểm kinh doanh theo phương án khai thác, bố trí, sắp xếp khu vực kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ theo quy định của pháp luật. Thời hạn thuê điểm kinh doanh tại chợ do các bên tự thỏa thuận trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thời hạn thuê điểm kinh doanh tại chợ phải được thể hiện trong hợp đồng ký giữa tổ chức quản lý chợ và thương nhân kinh doanh tại chợ.

6. Thực hiện bố trí, sắp xếp thương nhân sử dụng điểm kinh doanh theo phương án khai thác, bố trí, sắp xếp khu vực kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ.

Điều 7. Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về chợ

1. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục công bố phân hạng, phân loại chợ.

2. UBND cấp huyện

a) Rà soát, công bố việc phân hạng, phân loại chợ trên địa bàn quản lý; Tổ chức quản lý đối với các chợ hạng 1 (bao gồm chợ đầu mối và chợ dân sinh), chợ hạng 2 được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn được quy định tại Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

b) Quản lý nhà nước đối với tổ chức quản lý chợ và hoạt động kinh doanh tại chợ đối với các chợ đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn. Việc quản lý các chợ đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 6 năm 2023, Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024, Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Tiếp nhận Phương án khai thác, bố trí, sắp xếp khu vực kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ đối với các chợ đang hoạt động trên địa bàn quản lý để nắm bắt, theo dõi quản lý.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã rà soát, xây dựng phương án xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm hàng lang, lề đường, không đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

đ) Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quản lý

theo quy định.

3. UBND cấp xã

a) Tổ chức quản lý đối với các chợ hạng 3 được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn; phối hợp UBND cấp huyện quản lý chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn.

b) Rà soát, xây dựng phương án xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm hàng lang, lề đường, không đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

c) Theo dõi, giám sát, kiểm tra các tổ chức quản lý chợ và hoạt động kinh doanh chợ trên địa bàn quản lý.

d) Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quản lý theo quy định.

Điều 8. Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý

1. UBND tỉnh quyết định giao, thu hồi, thanh lý, xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý; phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý; phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ. Giao Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thẩm định trình UBND tỉnh ban hành.

2. UBND cấp huyện

a) Chủ trì thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn quản lý.

b) Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng chợ quản lý giữa cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

c) Quyết định giao, thu hồi, thanh lý, xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý; phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý.

3. UBND cấp xã

a) Tổ chức quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do UBND cấp huyện giao.

b) Trường hợp các chợ hạng 2, hạng 3 đã giao cho Ban quản lý chợ trực thuộc UBND cấp huyện quản lý, khai thác thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

c) Trường hợp các chợ hạng 2 đã giao UBND cấp xã quản lý, khai thác thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 60/2024/NĐ-CP.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Các nội dung không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo Nghị định 60/2024/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
3. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương và các tổ chức cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để xem xét, tham mưu đề xuất UBND tỉnh./.